

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 27.

1919 a.

Sisu: 1. Päewakorra täiendamine. — 2. Riigikontrolööri walimine. — 3. Komisjonide täiendawad walimised. — 4. M. Neps'i, J. Uustalu ja J. Ammerman'i arupärimine Asutawale Kogule wäljakohtute tegewuse kohta Saaremaal. — 5. Uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu. — 6. Asutawa Kogu istungjärgu waheaja küsimus.

Asutawa Kogu koosolek 5. juunil 1919 a. kell 12 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 92 Asutawa Kogu liiket.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu esimees **A. Rei**, wahepeal abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal sekretäär **H. Martna**.

P ä e w a k o r d:

1. Riigikontrolööri walimine.
2. Komisjonide täiendawad walimised.
3. Asutawa Kogu kodukord II lugemisel.

Koosolek algab kell 1.45 min.

1. Päewakorra Juhataja A. Rei: täiendamine.

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Tänase päewakorra kohta on ettepanek tehtud seda täiendada kahe punktiga nimelt: 1) arupärimine wäljakohtute tegewuse üle Saaremaal ja 2) uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu. Arupärimisele on alla kirjutanud akl. Neps, Uustalu ja Ammerman. Arupärimise sisu on lühidalt järgmine: Saaremaa mässu waigistamine on enam kui mahasurumine. Abinõud, mis mässu mahasurumiseks tarwitusele wõeti ja sel korral veel mõistetawad olid, olgugi, et liiale mindi, on praegu veel tarwitusel. Üks niisugustest abinõudest on wäljakohtud, mis hirmu ja häda tunda lasewad.

Edasi kirjeldatakse, et teadeteosakonnad, kelle ülesandeks on wälise waenlase vastu wõidelda, praegu mässu asju ajawad. Töötatakse ainult teadete waral, mida awaldawad ja koguwad isesugused agendid, kes sugugi mitte erapooletud ei ole, ja nende teadete põhjal wõetakse inimesi kinni. Ka wäljakohtud, kelle kohtupidamise kord ka mitte õiguslasele korrale ei wasta, mõistawad inimesi aastakümnete peale kinni jne. Seda asja, mida siin täiendawaks punk-

tiks päewakorda tahetakse wõtta, pannakse ette arupärimise näol walitsusele arutusele wõtta, ja nimelt tähendatakse selle peale, et Saaremaa wäljaspool sõjategewuse piirkonda on ja sellepärast ei ole ettepanijate arwamise järele wäljakohtute tegewus seal mitte põhjendatud. Walitsusele pannakse küsimine ette, mis mõtleb tema seal kodanikkude kaitseks teha. — See on esimene punkt, millega soowitakse täiendada tänast päewakorda.

Teine punkt on seaduseelnõu uurimiskomisjoni asutamise kohta, mida palutakse Asutawas Kogus läbi waadata. Eelnõu seisab selles: raskes üleminekuajajärgus tehtud wigade lahendamiseks ja õiguslise korra jaluleseadmiseks asutatakse Asutawa Kogu juurde uurimiskomisjon, kelle ülesandeks on Asutawa Kogu poolt wastuwõetud amnestiaseaduse elluwõimise järelwalwamine, wäljakohtute otsuse rewideerimine ja mitmesuguste wõimude poolt kinniwõetud ja kinnipeatawate isikute wabastamiseks ettepanekute tegemine ja wõimuesitajate seaduste rikkumisega ühenduses olewa tegewuse uurimine.

Nii palju siis nende kumbagi ettepaneku kohta, et teada oleks, millest sisuliku jutt on. Nende kahe punktiga soowitakse tänast päewakorda täiendada. Kas soowib keegi Asutawa Kogu liiketest sõna wõtta, kas täiendada päewakorda nende punktidega wõi ei? Soowijaid ei ole, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on ettepanek wastuwõetud.

K. Wirma (sd.): Ma soowiks päewakorda veel ühe punktiga täiendada, nimelt waheaja küsimusega.

Juhataja **A. Rei:** Meie kodukorra põhjal nõutakse, et iga ettepanek peab kolme Asutawa Kogu liikme poolt tehtud saama. Kas toetatakse seda soowi? (Wahelhüüe: Toetame.) Kas soo-

wib keegi sõna wõtta selle ettepaneku kohta? (Hääled: Hääletada.) Kes on selle poolt, et päewakorda täiendada punktiga — Asutawa Kogu waheaja küsimus? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud päewakorda selle punktiga täiendada. Kas tehakse päewakorra järjekorra kohta ettepanekuid?

J. Lõo (rhw.): Ma paneksin ette 3. punkti viimase punktina päewakorda mahutada.

Juhataja **A. Rei**: Kas tehakse veel ettepanekuid?

Kodukorra komisjoni aruandja **K. Wirma**: Ma teeks ettepaneku kodukorra punkti üldse välja jätta, sellepärast, et komisjon ei saanud mitte kokku tulla ja ei jõudnud tema kätte antud parandusi läbi waadata.

Juhataja **A. Rei**: Komisjoni aruandja poolt tehakse ettepanek Asutawa Kogu kodukorda teisel lugemisel hoopis välja jätta, sellepärast, et komisjon ettepanekuid läbi waadata ei jõudnud. Kas soovitakse selle ettepaneku poolt, wõi wastu sõna wõtta? Sõnasoowijaid ei ole, siis panen ma hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud välja jätta päewakorrast punkt 3. ja sellega ühes langeb ka ära rahwasaadik Lõo ettepanek.

J. Ernesaks (sd.): Panen ette Asutawa Kogu waheajamääramise küsimus viimaseks päewakorra-punktiks wõtta.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud waheaja küsimust viimaseks punktiks panna. Kui teistsuguseid ettepanekuid ei tehta, siis panen selle hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud seda punkti viimaseks panna.

H. Kikson (sd.): Panen ette arupärimist päewakorda paigutada 3. punktina.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Kikson'i poolt on tehtud ettepanek arupärimine väljakohtute tegewuse kohta panna 3. päewakorra-punktiks. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud aru-

pärimine väljakohtute üle 3. punktina arutusele wõtta. Seega on päewakord kindlaks tehtud.

2. Riigikontrolööri walimine.

Esimene päewakorra-punkt on riigikontrolööri walimine. Selle kohta on mul au teatada juhatuse ja wanematenõukogu nimel, et juhatusele ja wanematenõukogule juba mõne aja eest teada antud, et riigikontrolööri walimine rutuline ja pakiline ülesanne on, mida mitte ei wõi pikemaks ajaks edasi lükata. Selle üle oli rühmadel läbirääkimisi. Rühmade poolt riigikontrolööri kohale kandidaate üles seatud ei ole ja sellepärast otsustas eile wanematenõukogu ette panna Asutawa Kogule, et riigikontrolööri töö mitte seisma ei jääks ja et töö edeneda wõiks, määrata riigikontrolööri ajutiseks kohusetäitjaks riigikontrollynõukogu liiget Kask'i. Wanematenõukogu paneb selle kandidatuuri Asutawale Kogule ette. Kas tehakse teistsuguseid ettepanekuid, wõi soovitakse selle ettepaneku kohta sõna wõtta? Teistsuguseid ettepanekuid ei tehta, sõnasoowijaid ei ole, siis panen ma selle ettepaneku hääletamisele. Kas soovib keegi hääletamise korra kohta sõna wõtta? Kas soovitakse awalikult sedelitega, wõi kinnist hääletamist? (Hääled: Awalikult.) Siis asun hääletamisele. Kes on selle poolt, et riigi kontrollynõukogu liiget Kask'i riigikontrolööri ajutiseks kohusetäitjaks walida, kunni riigikontrolööri walimiseni? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

3. Komisjonide täiendawad walimised.

Teine päewakorra-punkt on komisjonide täiendawad walimised. Selle kohta on Asutawa Kogu juhatusele sisse tulnud järgmised teadaanded: akl. Säkki poolt 5. juunil, 1919 a.: „Asutawa Kogu juhatusele. Teatan, et astun seaduste läbiwaatamise komisjonist välja. 4. juunil, 1919 a. Tööerakonna rühma liige: E. Sakk.“

Rhs. Tõnisson'i poolt: „Teatan, et mina rahaasjanduse komisjoni liikmete hulgast lahkun. 3. juunil, 1919 a. J. Tõnisson.“ ja „Teatan, et ma maakomisjoni liikmete hulgast lahkun. 5. juunil, 1919 a. J. Tõnisson.“

Neljas teadaanne akl. Metsa poolt: „Palun mind Asutawa Kogu maaseaduse

kommissjoni liikme kohustustest wabas-
tada. 4. mail, 1919 a. akl. Jaan Mets."

Wiies teadaanne akl. Peet Johanson'i
poolt: „Teatan, et töökaitse komisjoni
liikmest tagasi astun. 4. juunil 1919 a.
Peet Johanson."

Kas soowiwad wastawad rühmad
uusi kandidaate komisjonidest lahku-
nud liigete asemele ette panna?

A. Anderkopp (töer.): Tööera-
konna poolt pannakse ette töökaitse kom-
missjoni liikmeks akl. Sakk, seaduste läbi-
waatamise komisjoni liikmeks akl. Tom-
berg, maakomisjoni akl. Peet Johanson.

P. Põld (rhw.): Rahwaerakond pa-
neb ette maakomisjoni akl. Priimägi;
rahaasjanduse komisjoni — akl. Schipai.

Juhataja **A. Rei**: Ette on pandud
siis järgmised liikmed: töökaitse kom-
missjoni liikmeks akl. Sakk; seaduste
läbiwaatamise komisjoni liikmeks —
akl. Tomberg; maakomisjoni — Peet
Johanson; rahaasjanduse komisjoni —
akl. Schipai; maakomisjoni — akl. Prii-
mägi.

Ma panen ette pandud kandidaadid
hääletamisele. (Hääletatakse.) Näh-
tawa enamusega on otsusta-
tud etteloetud kandidaate
wastawatesse komisjoni-
desse walida. Seega on päewa-
korra II-ne punkt läbi. Järgneb kolmas
punkt. Palun sekretääri arupärimist ette
lugeda.

4. Arupärimine Sekretäär **H. wäljakohtute Martna** (loeb): Eesti tegewuse kohta Asutawale Kogule. Saa- Saaremaal. remaa mässu mahasuri- misest on enam kui kolm

kuud möödas. Kord on ammu jalul, elu
harilikudes rööbastes, kuid erakordsed
abinõud, mis sõjariistus mässu mahasu-
rumise ajal tarwitusele wõeti ja sel kor-
ral weel kuidagi mõistetawad olid, olgugi,
et nende tarwitamisega liiale mindi, ei
ole praegu weel mitte ära kaotatud. Üks
niisugustest abinõudest on wäljakohus.
See asutus sai Saaremaal weel hirmuära-
tawamaks siis, kui peastaabi teadete ko-
gumise punkt Kuressaares asutati. Et
wastusalakuulamise, seega sõja otstar-
bete suhtes teadetekogumise punkti agen-
tidel saartel mingit tööala ei ole, andusid
nad täiesti puhaspoliitiliste salateadete
kogumise tegewusele. Asi ei oleks weel

nii hirmus, kui mainitud agentide tege-
wus ainult teadetekogumises awalduks,
kuid nende poolt toimetatakse inimesi
wangimajadesse, kus neid nii kaua kiinni
peetakse, kunni wäljakohus otsuse teeb.
Nagu kõigil kindlasti teada, on wäljakohi-
tutes kohtupidamise kord mitmesugustel
põhjustel nii puudulik, et see kuidagi õi-
guslise korra kaitsmise ülesandele ei
wasta. Sellepärast peaksid nad loobuma
asjade arutamisest, mis otsekohe nendele
ei allu. Kuid selle peale waatamata töö-
tab wäljakohus Saaremaal praegusel
ajal täiel hool edasi ja mõistab salaagen-
tide teadete põhjal, mis sugugi erapoo-
letud ei ole, inimesi ilma asja pikema
arutuseta kümneteks aastateks sumi-
tööle, olgugi, et nende asjade arutami-
seks harilikus kohtupidamise korras kõik
wõimalused olemas on.

Sellepärast julgeme meie Asutawa
Kogu poole pöörata palwega Wabariigi
Walitsuselt aru pärida, millega on põhjen-
datud wäljakohtute tegewus praegusel
ajal Saaremaal, mis wäljaspool sõjatege-
wuse piirkonda seisab, süütegudes, mille-
del oma iseloomu poolest mingit otseko-
hest ühendust sõjapidamisega wälise
waenlase wastu ei ole, ja mis mõtleb wa-
litsus ses suhtes kodanikkude õiguslise
korra kaitsemiseks teha.

Seda arupärimist palume rutuliseks
tunnustada.

Allkirjad: M. Neps,
J. Uustalu,
J. Ammerman.

M. Neps (sd.): Austatud Asutawa
Kogu liikmed! Meie, sellele arupärimi-
sele allakirjutajad, saame sellest väga
hästi aru, et ei oleks sünnis igasuguste
üksikasjaliste küsimustega Asutawa
Kogu poole pöörata. Kuid see asi on ise-
enesest nii tähtis, et kuidagi sellest wai-
kida ei saa. Ma ei hakka sugugi rääkima
siin nendest põhjustest, mis omal ajal
wäljakohtute tarwitamise tarwilikuks te-
gid. Kuid praegusel ajal seda ikka endi-
selt edasi kesta lasta on liiga kardetaw.
Ma ei ütle siin sugugi seda, et neid ini-
mesi ei peaks wastutusele wõtma, waid
et see kord, kuidas neid süüdistatakse,
wõimatu halb on.

Praegusel ajal käiwad agendid küla-
des ringi ja päriwad wäikestelt lastelt
mitmesuguseid teateid „punaste“ ja nende
inimeste kohta, kellel kuidagi punastega
kokkupuutumist on olnud ja inimene ei
tea paha aimatagi, kui tuleb ühel heal

päewal sõdur sisse, wõtab kinni, wiib wangimajasse ja — järgmine aste on see, et ta sõjawäljakohtu ette wiiakse ja 10. kunni 15. aastaks sunnitööle mõistetakse.

Asutawa Kogu liikmed! Ma arwan, niisugust kohtupidamist ei wõi teie õigeks pidada. Sellepärast arwan mina, et väljakohtud ei peaks niisuguseid asju, mis harilikus kohtus arutada võimalik on, mitte arutama. Nüüd, kus rahu jälle jalul on, peaks nende asjade arutamine harilikkudes kohtutes sündima. mitte väljakohtus. See oleks tõesti õiguslise korra rikkumine. Inimestel on võimatu ennast kaitsta, tunnistajaid ette kutsuda ehk kutsuda lasta. Nii wiisi igasuguseid süüdistusi ette tuua ja salamaterjaali põhjal inimesi kinni mõista ei ole igatahes mitte lubataw. Asi ei oleks nii hirmus, kui agendid erapooletud oleksid ja erapooletult talitaksid. Ma tean ka, et nende kurbade nähtuste põhjuseks salapealekaebajad on, kes selles asjas suurt paha sünnitawad, ja nimelt isiklistes asjades. Kui niisugune võimalus walitsemas on, siis wõib iga inimene, kellel teise wastu midagi salawiha on, peale kaebada ja selle tagajärjel mõistetakse wiimasele 10 kunni 15 aastat sunnitööd. Kui sarnane seisukord edasi kestab, siis pean ma ütleva, et halb meeoleolu ja ärewus väga kiiresti kaswawad. Ja ma usun, et niisuguse meeoleolu kaswamine riigile kasulik ei ole.

Saagu süüdlased karistatud, selle wastu meie ei waidle. Kuid olgu nendel inimestel, kes kolitu all on, võimalus niisuguses korras ennast kaitsta, nagu seaduses ette nähtud. Niisugune kord, mis praegu Saaremaal walitseb, ei peaks mitte edasi kestma. Saaremaa väljakohus, pean ütleva, ei wõi mitte õieti töötada, sest et seal ei ole ühtegi juristi, ka niisuguseid inimesi, kes oleksid kohtus tegewad olnud. Ma käisin isiklikult Kuressaare wangimajas ja rääkisin wangiga — Mägiga. Tema ei ole mitte midagi teinud. Ma tunnen seda inimest isiklikult. Ta on koguni hoiatusi teinud, et ära hoida tapmisi ja röõwimisi. Ja mis moodi sündis selle inimese kinni wõtmine? Ühel ilusal päewal tuleb sõdur ja wiib teda kodunt ära wangimajasse; hiljem wiidakse teda väljakohtu ette, kus tõendusid ette toomata otsus tehtud. Ja see väljakohus ise: — kusagil nurgas istuwad mõned ohwitserid, piibud suus, lasewad ja ähwardawad, et inimesed

endid süüdlasteks tunnistaksid. Saaremaalt oli üks preester meie fraktsiooni koosolekul ja jutustas, mida kõik meie fraktsiooni liikmed kuulsid, et lastakse rewolwrist inimeste peale ja nimelt nii wiisi, et rewolwrisse pannakse kuulita padrun. Inimene kohkub nii ära, et ei tea, kas ta on surnud wõi mitte; peale seda arusaadaw, missuguseid seletusi niisugune inimene wõib anda. Meie arwamine ja palwe oleks küll, et walitsus peaks katsuma sõjawäljakohtute tegewust kitsendada, ja ainult niisugused asjad tuleksid sõjawäljakohtute kätte anda, millel on mingisugust ühendust sõjalise wastuhakkamisega.

Juhataja **A. Rei**: Arupärijad on palunud arupärimist rutuliseks tunnustada, see tähendab kohe arutusele wõtta. Kas soowitakse selle ettepaneku kohta sõna wõtta? Kodukorra järele on kahel rahwasaadikul õigus ettepaneku poolt ja kahel wastu sõna wõtta.

J. Temant (maal.): Sõjawäljakohutute kohta on feataw seadus olemas. Selle seaduse järele käiwad nad sõjaministeriumi alla. Kui praegusele arupärimisele allakirjutajad oleksid sündmusi ette toonud ja mitte üldisel kujul asjast rääkinud, siis ei oleks selle arupärimise wastu meil midagi. Meie tunnistame, et see, mille üle siin räägitud on, kui see õige on, mitte sünnis ega lubatud ei ole. Kui aga seda arupärimist ilmtingimata tahetakse rutuliseks tunnustada, siis andke sündmusi. Kuid neid siin ette toodud ei ole. On ainult üksikute juhtumiste peale näidatud. Nii ei tea meie siis seisukohta wõtta. Palju on räägitud, aga sellest on wähe, kui räägitakse. Kui sündmusi ette toodakse, siis alles wõime täielikult seisukohta wõtta. Kui seisukord niisugune on, nagu härra Neps üldiselt rääkis, siis on iseenesest arusaadaw, et kauem nii minna ei wõi. On ainult arusaamata, kuidas praegune walitsus, mis pidi ju päästja olema, niisuguseid nähtusi laseb sündida. Härra Neps on üks selle rühma liigetest, kellel walitsuses enamus on. Asi nõuab uurimist, sellepärast oleme selle wastu, et praegu arupärimist rutuliseks tunnustada.

Juhataja **A. Rei**: Teie räägite selle ettepaneku wastu?

J. Temant (maal.): Ma olen selle arupärimise rutulsuse wastu, sest ma ei tea sündmusi.

M. Neps (sd.): Ma ütlen lühidalt. Kui siin tahetakse notaariuse juures ära kinnitatud paberit saada, siis on see teine asi. Aga ma ütlesin juba üksikuid fakte ja tähendasin ühe isiku ära, kes istub wangimajas, kus ma ise käisin, ja kes jutustas, kuidas asi temaga on olnud. Kui ma Saaremaal käisin, siis käisid nende meeste naised, kelle mehed kinni istuwad, minu juures ja rääkisid, kuidas asi on. On otsekohe palju fakte olemas ja võiks ka palju nimesid ette tuua, aga võidaks jälle öelda, et need ei ole mitte faktid. Kui sel põhjal tahetakse seista, siis võiks ikka öelda, et ei saa kindlaid tõendusid ette tuua, kuna aga mina hulga kinnimõistetute nimesid võiksin üles lugeda kes ainult tühiste pealekaebtuste peale on kinni pandud.

Siis mis puutub sellesse, nagu tahaksime meie sellega praegusele walitsusele etteheidet teha, et ta laseb veel praegusel ajal sõjawäljakohtuid töötada, siis ei tee meie praegusele walitsusele mingisugust etteheidet. Praegune walitsus ei ole veel kaua tööl olnud ja väga võimalik, et walitsusel praegu veel teada ei ole, et asi tõesti nii halb on. Ma pean tunnistama, et meil on täies mõttes riik riigi sees. Sõjawõimud eitawad walitsuse seisukohta ja sellest need halwad nähtused sünniwad. Ma arwan, et need põhjendused, mis härra Temant ette tõi, kuidagi põhjendatud ei ole. Härra Temant teab isiklikult väga hästi, kuidas seal töötatakse. Nagu ma mäletan, tähendas härra Temant ka üks kord, et sõjawäljakohtud karmilt talitawad, nii et ta isiklikult seda seisukohta kaitsta ei saa. Sarnane kohus, kus rahulikka inimesi sunnitoole mõistetakse puuduliku kohtupidamise korra tõttu, on sallimatu.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk.**)

K. Einbund (rhw.): Meil ei ole midagi selle arupärimise wastu sisulikult. Kui sellest arupärimisest tõesti näeks, et väljakohtud seal nii töötawad ja toimetawad, siis võiksimme selle arupärimise rutuliseks tunnistamise üle tõesti kõnelda. Kuid sellest arupärimisest ei selgu isegi see, kas seal tõesti väljakohtud töötawad, mis päewal nad töötawad ja kus istumised on. Võib olla on seal praegusel korral miski muu kohus töötamas. Meie teame, et väljakohus sõidab teatawal ajal istumisele, lõpetab seal oma tegewuse. Praegu on selle kohta seisukohta wõtta wõimatu. Sellepärast oleks meie selle wastu, et seda arupärimist ru-

tuliseks tunnistada, sest wahepeal oleks waja materiaali koguda.

(Juhatama hakkab esimees **A. Rei.**)

Juhataja A. Rei: Arupärimise rutuliseks tunnistamise wastu on rääkinud 2, poolt — 1. Kui keegi Asutawa Kogu liigetest soowib poolt rääkida, palun sõna wõtta.

J. Ammerman (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Härra Temant küsis fakte, fakte on olemas: esiteks, et sõjakohtud olemas on, teiseks sai eile, wõi üleile palwekirj Asutawa Kogu eestseisusele sisse antud, et väljakohus on mõistnud ühe inimese 15. aastaks sunnitoole. (Wahelhüüded: Milla! Kus?) See kiri peab olema Asutawal Kogul. See on kindel fakt. (Wahelhüüded paremal pool: Aga millal on mõistetud? Kus on mõistetud?) Nende üle, kes mässust on osa wõtnud ja umbes 13. wõi 14. mail on see sündinud. Nii on siis üks kindel fakt olemas. Kõigil on ju ometi teada, et väljakohus Saaremaal olemas on, wastan ma akl. Einbund'i küsimise peale. Meie palume ainult, et väljakohus saaks kaotatud. (J. Temant (maal.): Aga seadus on olemas, siis muutke seadust.) Seadust muuta ei saa. Väljakohtud on seal kohal tarwilikud, kus sõjategewuse seisukoht on, aga Saaremaal seda ju ei ole, mäss on ammugi rahustatud, aga väljakohus uurib ikkagi awaliku mässu toetajad, ja peale selle otsib ta neid õige alatul wiisil. Sellepärast ei wõi kuidagi sellega leppida. Oli awalik mäss Saaremaal, seda waigistasid sõjawäed; siis tulid veel partisaani salgad, kes seda tööd veel tooremalt toimetasid. Wõeti inimesed kinni, ilma, et mingisuguseid kindlaid fakte süüdistuseks oleks olnud. Rääkis mulle isiklikult militsonäär, endine wallakirjutaja Õunapuu, et on wõetud kinni partisaani salgade poolt inimesi, peksetud, isegi nais-terahwaid kunni 300 hoobini. Öeldakse „uurimine“, aga missugune uurimine? Seda toimetatakse nii, nagu siin eelkõneleja härra Neps rääkis. Uurimist toimetawad inimesed on juriidiliselt täitsa harimata, nagu härra Neps ütles, kusagil lauanurgas istuwad, piip suus ja mõistawad kohut. Niisuguse kohtu tarwidus on möödas, kus mäss juba 3 kuud möödas, ja sellepärast palume Asutawat Kogu seisukohta wõtta, arupärimist rutuliseks tunnistada.

Juhataja A. Rei: Arupärimise rutuliseks tunnistamise poolt on rääkinud 2 liiget ja vastu — 2. Sõna on akl. Anderkopp'il hääletamise motiivide kohta.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakond ei ole sisulikult arupärimise vastu, aga peab ütleva, et siin kahe asjaga tegemist on. Esiteks, väljakohtute kaotamisega, teiseks, teadete koondamise osakonnaga. Need faktid, mis siin ette on toodud, ei ole küllalt sisulised, igatahes mitte põhjendatud sel määral, et tuleks rutulist arupärimist alata. Teine küsimus on teadetekogumise osakonna asi. Selle kohta peame meie ütleva, et see osakond, kui niisugune, on oma ülesannet täitnud hästi sel silmapilgul, kui lõuna väerinnal raske seisukord oli, nii et selles asjas meie oleksime tingimata pidanud pöörama viimase poole. Aga et kindlat fakti arupärimisel ei ole, mis rutulist arupärimist sunniks, siis hääletab tööerakond rutulise arupärimise vastu.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Arupärimise rutuliseks tunnistamine on 27 häälega poolt ja 39 vastu tagasi lükatud.

M. Neps (sd.): Panen ette asja komisjoni kätte anda.

J. Semper (sr.): Järgmine päewakorrapunkt on: uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu. Ma panen ette sennikauaks komisjoni andmise küsimus lahtiseks jätta, kunni uurimiskomisjoni küsimus on otsustatud, ja sel korral, kui jaataw otsus tuleb, see asi selle komisjoni hoolde jätta.

Juhataja A. Rei: Akl. Semper'i poolt on ettepanek tulnud, komisjoni andmist järgmise päewakorrapunkti otsustamiseni lahtiseks jätta. Akl. Semper'i ettepanek on tehtud selle kohta, kuhu teda otsustada anda, aga enne on otsustada tarwis, kas asi üldse komisjoni läbiwaatamisele tuleb anda. Panen akl. Neps'i ettepaneku hääletamisele. Kes on selle poolt, et sõjakohtute tegewuse asjus arupärimine komisjoni anda? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud asja komisjoni anda.

Komisjoni kokkuseadmise kohta on akl. Semper ettepaneku teinud, jätta komisjoni walimine ja kokkuseadmine otsustamata, kunni järgmise päewakorrapunkti.

punktini. Panen akl. Semper'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.)

Nähtawa enamusega on akl. Semper'i ettepanek vastu võetud.

5. Uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu. Järgmine päewakorrapunkt on uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu. Eelnõule on alla kirjutanud rahwaesitajad Neps, Uustalu, Kikson. Palun sekretäri eelnõu ette lugeda.

Sekretäär H. Martna (loeb):

Uurimiskomisjoni asutamise seaduseelnõu, mida rutulises korras palume Asutawat Kogu läbi arutada.

Raskes ülemineku-ajajärgus tehtud wigade lahendamiseks ja õiguslise korralduse seadmiseks asutatakse Asutawa Kogu juurde iseäraline uurimiskomisjon.

§ 1.

Komisjoni ülesandeks on:

a) 3. mail Asutawa Kogu poolt vastu võetud amnestiaseaduse elluviimise järelwalwamine;

b) väljakohtute otsuste rewideerimine ja sellekohaste ettepanekute tegemine Asutawale Kogule, kas süüdimõistetute amnesteerimiseks ehk asja uuesti arutamiseks harilikus kohtupidamise korras;

c) mitmesuguste wõimude poolt kinnivõetud ja ilma kohtuotsuseta kinnipeetawate isikute wabastamiseks ettepanekute tegemine, ja

d) wõimuesitajate seaduswastase kodanikkude õiguste rikkumisega ühenduses olewa tegewuse uurimine.

§ 2.

Komisjon seisab koos wiieist Asutawa Kogu liikmest.

§ 3.

Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus kõigi riigi-, omawalitsuse ja eraasutustega, kui ka üksikute ametnikkudega ja eraisikutega otsekohe läbi käia, neilt tarwilikka teateid ja dokumente nõuda, tunnistajaid üle kuulata jne., samuti ka Eesti wabariigi wõimupiirkonnas kinnipeetawaid isikuid ilma ametniku ehk walwuri juuresolekuta üle kuulata.

§ 4.

Makswa seadusliku korra rikkumise kordadel on komisjonil õigus otsekohe seaduse täitmist nõuda ja tarwilisel korral kaebustega ja arupärimistega Wabariigi Walitsuse poole pöörata.

§ 5.

Komisjonil on õigus üksikutele liigetele oma wõimupiirides eriülesannete täitmiseks wolitusi anda ja neid kohtade peale käsutada. Mingi küsimuse otsustamise õigust üksikul liikmel ei ole.

Allkirjad:

M. Neps. J. Uustalu. H. Kikson.

Juhataja **A. Rei**: Ettepaneku tegijad panewad ette seda eelnõu rutulises korras arutusele wõtta. Kas soowitakse rutulsuse kohta sõna wõtta? Kas ettepaneku tegijad soowiwad põhjendada oma ettepanekut?

M. Neps (sd.): Ma tähendan kohe algusel, et ma selle eelnõu komisjoni andmise poolt räägin. Rutulsuse poolt ma ei hakka rääkima, sest on näha, et Asutaw Kogu seda wastu ei wõta ja ilmaaegu sõnu ma teha ei taha.

K. Einbund (rhw.): Kui ettepaneku tegija ise juba ütleb, et tal teada on, et Asutaw Kogu seda eelnõu rutuliseks ei tunnista, siis tahab tema sellega öelda, et nad esinewad eelnõuga, mis teisiti otsustatud saab, kui nad seda soowiks. See on hoolimatus Asutawa Kogu wastu, sest meie peame 10 minuti jooksul ilmaaegu asja arutama. Ma juhin tähelepanu selle peale, et seda seaduseelnõu ei saa juba sellepärast rutuliseks tunnistada, et ta mitte enne paljundatud ja toolidele pandud ei ole. See on vähemalt meie praktikas nii olnud. Siin aga loetakse meie seaduseelnõu ainult ette ja meie peame seda arutama hakkama. See on teine hoolimatus Asutawa Kogu liigete wastu.

Kui seda eelnõu sisulikult waadata, siis on ta niiwõrd puudulik, et kuigi meie komisjoni asutamise tarwilikuks tunnistame, ta suuri parandusi nõuab. Sellepärast on selle eelnõu rutulises korras arutamine wõimatu.

Juhataja **A. Rei**: Kas akl. Neps wõtab rutulsuse ettepaneku tagasi?

M. Neps (sd.): Ma wõtan tagasi ettepaneku eelnõu rutuliselt arutusele wõtta ja panen ette komisjoni asutada.

Juhataja **A. Rei**: Akl. Neps wõtab rutulsuse ettepaneku tagasi ja paneb ette komisjoni asutada selle seaduseelnõu arutamiseks. (Wahelhiüie: Selle jaoks on olemas seadusandline komisjon.) Pannakse ette seda eelnõu seadusandlisse komisjoni anda.

H. Kikson (sd.): Mina leian, et seda seaduseelnõu ei wõi anda seadusandlisse komisjoni lihtsalt juba sel põhjusel, et seadusandline komisjon teeb tegemist eelnõudega, mis meie tahame tulewikus maksma panna. Siin on aga tarwis järele uurida, kontroleerida ja walgust muretseda selle kohta, mis enne on tehtud. Selles mõttes leian mina tarwis olewat erikomisjoni walida.

Juhataja **A. Rei**: Jutt ei ole mitte komisjoni walimisest, kes selle seaduse põhjal saab töötama, waid komisjonist, kes seda seadust peab läbi waatama.

M. Kurs-Olesk (sd.): Meie fraktsiooni liikmed on esinenud ühe isiklise ettepanekuga, see on aga fraktsiooni seisukohalt wäärtusline algatus, mida meie terwitama peame. Täna ei wõi meie muidugi ära määrata selle komisjoni kompetentsi ja sellepärast tuleks eelnõu arutusele anda. Wõib olla oleks ehk kõige otstarbekohasem seda seadusandlisse komisjoni anda. Ma teen ettepaneku, et selle seaduseelnõu arutamine komisjonis eestkätt käsile wõetaks, sest see uurimiskomisjon on määratu tähtsusega. Meile igaühele tulewad kirjad kohtadelt, aga meil ei ole kindlat materjaali, ei ole garantiid. Meie usume neid inimesi, aga meil ei ole tõendusi.

Komisjonil tuleks kohtadel järele uurida asjade seisukorda ja selle läbi saaks wälimisi tõendusi. Etteheide paremalt poolt, et nüüd on uus walitsus ja peaks teised tuuled puhuma, ei ole mitte õigustatud. Teine kurs on tingimata wõetud, aga ei tohi unustada, missugused parandused meie oleme saanud. Ma ei taha mitte endise walitsuse kallale tungida; palju on wabandataw, aga palju ei ole ka mitte wabandataw. Ärgu unustatagu ära, et Saksamaal on praegu rewolutsioon ja seal ei ole ka mitte kõik korras. Et appi tulla meie walitsusele ja meie kohtutele, et seda lahendada, mis halb on, selleks on tingimata tarwis, et wõimalikult ruttu komisjon walida ja oleks hea, et tähtaeg määrata, milleni tema peaks walmis

olema selle projekti läbiwaatamisega, et nii pea, kui meie pühadewaheajalt tagasi tuleme, jalamaid järelwalwe saaks korraldatud. (Wahelhüüe: Missuguses seadusandlises komisjonis?)

Juhataja A. Rei: On ettepanek tehtud esiteks, seda eelnõu anda seadusandlisse komisjoni ja, teiseks, akl. Kikson'i poolt: käesolewa eelnõu jaoks walida erikomisjon. Peale selle on akl. Kurs-Olesk'i poolt ette pandud määrata komisjonile tähtaeg, mille jooksul ta selle tööga peab walmis saama; ja akl. Ammerman'i poolt 16. juuniks tähtaeg määrata.

J. Temant (maal.): Nii palju, kui kõrw seda wastu wõttis, olid selles eelnõus sarnased mõtted, mis iga jurist ei jõua ära seedida. Meie oleme wanaks jäänud, seadusandmise töös oleme weel wanaaja lapsed, ei saa uueaja õigusteadlastest mõistetest aru, selteparast on tarwis, et üks iseäraline erikomisjon saaks walitud. Siin tuleks kõik ühte ajada. Riigikohut kui sarnast pole tarwis, Asutaw Kogu oleks seaduste walmistaja, nüüd ka weel kohtumõistja. (Kära ja wahelhüüed: Õigus, õigus, rääkige waljemine! Mõjub natukene, muidu ei saa sellest igaüks aru!) Minu ettepanek oleks walida erikomisjon uueaja juristidest, kes selle seaduseelkawa waimust aru saaks.

Juhataja A. Rei: Seega on 2 ettepanekut: akl. Kikson'i poolt üks, mida akl. Temant toetab, walida erikomisjon käesolewa seaduseelnõu läbiwaatamiseks ja teine ettepanek: anda seaduseelnõu seadusandlisse komisjoni arutamiseks. Panen wiimase ettepaneku esiteks hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on ettepaneku poolt. Panen ka esimese ettepaneku hääletamisele. Kes on erikomisjoni walimise poolt? (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on nähtaw vähemus, seega on esimene ettepanek wastu wõetud. Rhs. Kurs-Olesk on teinud täiendawa ettepaneku, seadusandlisele komisjonile ette panna käesolewat eelnõu esimeses järjekorras läbi waadata ja akl. Ammerman'i poolt teine ettepanek: määrata komisjonile tähtajaks 16. juuni. Kas soowitakse nende ettepanekute kolita sõna wõtta?

M. Kurs-Olesk (sd.): Kardan, et 16. juuniks walmis ei saa. Teen ettepa-

neku 23. juuniks, ei — 5 päewa peale Asutawa Kogu kokkutulemist.

Juhataja A. Rei: Kas tehakse teisi ettepanekuid, wõi soowitakse selle ettepaneku kohta sõna wõtta? Akl. Ammerman wõtab oma ettepaneku tagasi. Sõnasoowijaid pole, teistsuguseid ettepanekuid ei tehta, siis panen akl. Kurs-Olesk'i poolt tehtud ettepaneku — määrata komisjonile 5. päewane tähtaeg peale Asutawa Kogu kokkutulemist—hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on ettepanek wastu wõetud. Asi on komisjoni antud.

Aga eelmise päewakorra-punkti juures otsustati järgmise päewakorra-punkti lõpul arutada komisjoni küsimust, kes peab arupärimist arutama.

M. Neps (sd.): Panen ette walida komisjon ja jagajaks wõtta 24, siis saaks 5. liikmelise komisjoni.

Juhataja A. Rei: Kas tehakse teistsuguseid ettepanekuid? (A. Ostra (sd.): Jagajaks wõtta 20.) Akl. Neps wõtab oma ettepaneku tagasi ja ühineb akl. Ostra ettepanekuga. Sõnasoowijaid ei ole. Siis panen hääletamisele. Kes on akl. Ostra ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on ettepanek wastu wõetud. Palun sekretäari teatada, kui palju selle järele iga rühma poolt komisjoni liikmeid tuleks.

Sekretäär H. Martna: Sotsiaaldemokraatide rühma poolt 2; tööerakonna poolt 2; rahwaerakonna poolt 1.

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma panen oma fraktsiooni poolt ette härrad Neps ja Wain.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakonna poolt panen ette akl. Schulbach ja akl. Grünthal.

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma palun wabandust, ma wõtaksin ühe kandidaadi tagasi ja paneksin akl. Wain'i asemele akl. Uustalu.

P. Põld (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette akl. Bachman'i.

Juhataja A. Rei: Sellega on kõik rühmad oma kandidaadid ette pannud. Kes on selle poolt, et komisjoni niisuguses kokkuseades kinnitada, neid palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.)

Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. Seega on see päewakorra-punkt läbi. Järgmine päewakorra-punkt on Asutawa Kogu waheaaja küsimus.

6. Asutawa Kogu K. Wirma (sd.): istungjärgu waheaja küsimus. on üks paragrahv,

mille vastu l lugemisel keegi ei waielnud ja see on see, et kui kümnel koosolekul on liige puudunud, siis tuleb arutusele, kas tema asemele mitte kandidaati kutsuda ja selles mõttes peab kindel kord loodud saama, et teatud wiisil kaitsta liikmeid, kui teatud waheajal ära ollakse, siis et neid koosolekuid mitte arwesse ei wõeta. Siis tuleks, kui Asutaw Kogu otsuse teeb, mis ajast mis ajani waheaeg loetakse ja et ei saaks nende juures etteheitmist tulla igate wiisi, et on ära olnud. Ja sellepärast teen ma niisuguse ettepaneku, et seega waheaeg määrata 6. juunist kunni 16. juunini kindlasti ära, 6. ja 16. juuni ühes arwatud.

Juhataja **A. Rei:** Akl. Wirma poolt on ettepanek tehtud määrata waheaeg Asutawa Kogu tööle 6. juunist kunni 16. juunini, need päewad ühes arwatud.

K. Parts (rhw.): Ma panen ette pikemat waheaega määrata, et meie alles pärast jaanipäewa kokku tuleks ja et enne Asutawa Kogu kokkutulekut peaksid komisjonid kokku tulema üks nädal warem. Komisjonide kokkutuleku määraks siis 25. juuni peale, kuna Asutaw Kogu ise tuleks kokku — mul ei ole kalendrit kaajuks — aga nädal pärast jaanipäewa. Kui meie nüüd 16. juunil kokku tuleme ja meil tööd komisjonidest ei ole sisse tulnud, on ainult kodukord, siis näib meile, et oleks esimestel päewadel wähe tööd suure kogu jaoks. Aga komisjonid peaks eel-tööd tegema, et siis Asutawa Kogu tööd wiljakamad olla wõiks.

K. Wirma (sd.): Ma waidleks härra Parts'i ettepaneku vastu ja nimelt sellepärast, et meie komisjonid ja töö, mis komisjonidele antakse, ei ole korraldatud. Kõik tööd ei ole weel teatud wiisil sisse tulnud ja need komisjonid, mis üldse pikema aja peale on pidanud töötama jääma, need komisjonid ei ole weel konstrueeritud. Sellepärast peab Asutaw Kogu koos olema. Walitud nad ei ole, ega ole ka otsustatud, kui suured nad on — ma nimetan seda konstrueerimiseks. Selle-

pärast arwan mina, et Asutaw Kogu peaks seks ajaks ka kokku tulema ja siis wõime ühes sellega tarwilisi komisjone määrata. Ma julin tähelepanu just selle peale, et meie seadusandlise delegatsiooni küsimus on lahtine. Nagu kuulda oli, toonitati igalt poolt, et see küsimus kiire olewat ja siis on ta wist nii. Ma waidlen selle vastu ja toetan seda, et waheaeg ainult nii pikk oleks, kui ma siin enne ette tõi.

A. Jürman (maal.): Ma toetaks siiski härra Parts'i ettepanekut selles mõttes, et komisjon peaks enne tööd astuma, kui Asutaw Kogu kokku tuleks ja et nii põhjendatud ei ole, et komisjonidel ei ole tööd, et meil on suured komisjonid — maaseaduse komisjon, seadusandline komisjon ja siis weel teised wäiksemad, ja neil on tööd olemas. Kui meie kokku tuleme ja komisjonid enne ei ole tööd teinud, siis wõib olla, et meie hakkame jälle päewakorra-punkte otsima ja ei leia. See töö ei ole wiljakas töö. Asjata on Asutaw Kogu kokku kutsuda kui komisjonid ei ole oma tööd ette walmistanud. Arwan tarwiliseks, et komisjonid nädal enne Asutawat Kogu saaks kokku kutsutud. Missugused need tähtpäewad wõiwad olla, see on teine küsimus.

A. Anderkopp (töer.): Ma pean vastu waidlema härra Parts'i ettepanekule kahel põhjusel, nimelt esimeseks sellepärast, et ei saa sugugi öelda, et Asutawal Kogul tööd ei ole. Meil on esiteks kodukord vastu wõtmata. See on asi, mis kaua wõib kesta; siis on weel palju kiiremad asjad, rääkimata sellest, mis härra Neps siin ette tõi Saaremaa asjus ja Asutawa Kogu liikme Jonas'e wastutuselewõtmine. Siis on seadusandliku delegatsiooni küsimus, mis õige kiiresti tuleb käima panna ja mille wõimkond tuleb kindlustada. Ja teine põhjus, mis sunnib lähemal ajal kokku tulema, on see, et Asutawa Kogu liikmed suuremalt osalt kõik komisjonides töötawad. Kui komisjonid on kokku tulnud, siis on meil wõimalus ka Asutawa Kogu istumisi toime panna. Mina aga arwan, et meil liig palju on peetud üldiseid koosolekuid, et komisjonidelt on wõimalus wõetud rohkem koos olla, kui meil wähendakse üldiste koosolekute arwu nädalas, siis saaks komisjonid rohkem tööd teha. Ma pean toetama akl. Wirma ettepanekut, et waheaeg määrata 16. juunini ja peale seda üldine koosolek kokku kutsuda.

K. Parts (rhw.): Mina wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja A. Rei: Akl. Parts wõtab oma ettepaneku tagasi. On tehtud ettepanek akl. Wirma poolt. Teistsuguseid ettepanekuid ei tehta. Panen akl. Wirma ettepaneku hääletamisele, määrata waheaeg 6. juunist kunni 16. juunini, mõlemad päewad sisse arwates. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega vastu wõetud. Palun

teha ettepanekut järgmise koosoleku kohta.

K. Wirma (sd.): Panen ette järgmist koosolekut teisipäewal, 17. juunil kell 4 p. l. ära pidada.

Juhataja A. Rei: (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu wõetud. Kuulutan Asutawa Kogu koosoleku lõpetatuks.

Koosolek lõpeb kell 1.55 min. päewal.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abiesimees **A. Birk.**

Sekretäär **H. Martna.**